

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3979/2532

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
นาง มา ลี แสน วิเศษ ที่ 1 กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448

คณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้จะต้องรับผิดชอบแพ่งและทางวินัยรายงานว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 อยู่ในข่ายจะต้องรับผิดชอบแพ่งและทางวินัย ผู้อำนวยการโจทก์ทำ บันทึกลงวันที่ 22 ตุลาคม 2522 ขอความกระจ่ายเพิ่มเติมอีก 5 ข้อ แต่ในที่สุด ผู้อำนวยการโจทก์ก็ปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน ดังนี้ ต้องถือว่า โจทก์ทราบว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2522 โจทก์นำคดีมาฟ้อง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2524 พันกำหนด 1 ปีคดี เฉพาะจำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเงิน เดือนเงินกู้และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ จำเลยที่ 2 เป็นหัวหน้าหน่วยวางแผนมีหน้าที่ ควบคุมงานด้านการเงินและเป็นผู้ออกคำสั่งกำหนดหน้าที่ จำเลยที่ 1 โดยมีจำเลยที่ 3 เป็นหัวหน้ากองสร้างข่ายสายและเป็นผู้บังคับบัญชาจำเลยที่ 1 และที่ 2 จำเลยที่ 4 เป็นพนักงานหน่วยตรวจสอบหลักฐาน กองคลัง มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเบิก เงินค่าล่วงเวลาในสายงานของจำเลยที่ 1 และมีจำเลยที่ 5 เป็นเจ้าพนักงานช่วย

บริหารทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหมวดตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาของ พนักงานโจทก์ทั้งหมดและเป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 4 เมื่อระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2520 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2521 จำเลยที่ 1 ได้เบิกเงินค่าล่วงเวลาของเจ้าพนักงานหน่วยวางแผนเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานรวม 416 ราย เป็นเงิน 559,625.70 บาท แล้วจำเลยที่ 1 เบียดบังยักยอกเอาไปเป็นประโยชน์ของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำโดยจงใจละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 เป็นผู้บังคับบัญชาจำเลยที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่ควบคุมให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่มอบหมายเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 เบียดบังยักยอกเอาเงินค่าล่วงเวลา จำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วย จำเลยที่ 3 เป็นผู้บังคับบัญชาจำเลยที่ 1 และที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องปล่อยปละละเลย ไม่ควบคุมดูแล จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนและข้อบังคับของโจทก์ เป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ยักยอกเงินดังกล่าวทำให้โจทก์เสียหาย จำเลยที่ 3 ต้องร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์ ส่วน จำเลยที่ 4 มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารในสายงานของจำเลยที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ไม่ควบคุมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและหักล้างบัญชีให้รัดกุมและจำเลยที่ 5 ไม่ตรวจสอบการส่งเอกสารหักล้างที่มอบหมายให้จำเลยที่ 4 ดำเนินการจนเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ทุจริตยักยอกเงินทำให้โจทก์เสียหาย จำเลยที่ 4 และที่ 5 จึงต้องร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์ โจทก์ได้รับเงินประกันของจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 100,000 บาท ขอให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชดใช้เงิน 459,675.70 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การทำนองเดียวกันว่า มิได้บกพร่องในหน้าที่ หรือจงใจประมาทเลินเล่อต่อโจทก์ ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความแล้วขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 และที่ 5 ให้การทำนองเดียวกันว่า มิได้ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องปล่อยปละละเลยหรือจงใจประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทั้งได้ติดตามทวงถามให้จำเลยที่ 1 ส่งเอกสารมาตรวจสอบอยู่เสมอ การที่โจทก์ทราบเหตุแห่งการทุจริตก็ด้วยจำเลยที่ 4 และที่ 5 รายงานให้โจทก์ทราบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงิน 459,625.70 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ยกฟ้องจำเลยที่ 4 และที่ 5

จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ด้วย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เอกสารหมาย จ.11 เป็นบันทึกของหัวหน้ากองอำนวยการฝ่ายธุรการลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2522 ถึงผู้อำนวยการฝ่ายธุรการรายงานถึงการสอบสวนของคณะกรรมการที่โจทก์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2521 เพื่อทำการสอบสวนหาตัวผู้ที่จะต้องรับผิดชอบแพ่งและทางวินัย ซึ่งผลการสอบสวนของคณะกรรมการดังกล่าวได้ระบุชัดถึงตัวจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ตกอยู่ในข่ายที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแพ่งและทางวินัยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการได้ทำบันทึกลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2522 ต่อท้ายนำเรียนผู้อำนวยการโจทก์ ระบุตัวจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ว่าเป็นผู้รับผิดชอบแพ่งและทางวินัยเพื่อให้ผู้อำนวยการโจทก์ได้พิจารณาต่อไป ผู้อำนวยการโจทก์ (นายบุญชู เพียรพานิช) ได้ทำบันทึกข้อความลงวันที่ 22 ตุลาคม 2522 ต่อจากเอกสารหมาย จ.11 ถึงผู้อำนวยการฝ่ายธุรการว่า ตามที่ฝ่ายธุรการได้สรุปสำนวนการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องกับการนี้ทั้งหมด พร้อมกับเสนอโทษทางวินัยของแต่ละบุคคล

และการรับผิดชอบทางแพ่ง จากผู้รับผิดชอบ 4 คนนั้น เมื่อได้อ่านและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วยังมีประเด็นที่ใครจะขอความกระจ่างเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ (ซึ่งมีอยู่ 5 ข้อ) ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินในคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่งพนักงาน (กตพ.) ต่อไปในเวลาอันควร ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 61 ซึ่งนายบุญชูเพียรพานิช ได้มาเป็นพยานจำเลยที่ 2 ที่ 3 เบิกความรับรองเอกสารหมายเลข 61 ดังกล่าวตามบันทึกของผู้อำนวยการโจทก์เอกสารหมายเลข 61 นี้ ย่อมเป็นการเพียงพอที่จะแสดงและให้ถือได้ว่าโจทก์ได้รู้หรือควรจะรู้ถึงตัวผู้ที่จะต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนแล้วการที่ผู้อำนวยการโจทก์ขอความกระจ่างเพิ่มเติมอีก 5 ข้อนั้น แม้ต่อมาจะได้นำเข้าที่ประชุมกฎหมายปรากฏตามบันทึกการประชุมกฎหมายครั้งที่ 76 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2522 แต่ในที่สุดผู้อำนวยการโจทก์ (พลตรีหม่อมราชวงศ์สุดพันธ์ ทวีวงศ์) ก็ยอมรับและปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน โดยได้สั่งลงโทษทางวินัยจำเลยทั้งห้าและให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันรับผิดชอบทางแพ่งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2523 ตามเอกสารหมายเลข จ.14 ซึ่งเอกสารหมายเลข จ.14 นี้ถือได้เพียงว่าเป็นคำสั่งให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันรับผิดชอบทางแพ่งเท่านั้น หากเป็นวันที่โจทก์ได้รู้ตัวผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2523 ไม่ กรณีต้องถือว่า โจทก์ได้รู้ตัวผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนคือจำเลยทั้งห้าเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2522 อันเป็นวันที่ผู้อำนวยการโจทก์ได้ทำบันทึกเอกสารหมายเลข 61 แล้ว โจทก์นำคดีมาฟ้องจำเลยทั้งห้าเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2524 พันกำหนดเวลา 1 ปี คดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ที่ 3 จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 แล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ศิลปชัย มัทธูรศ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ